

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VI

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
Personalidade Jurídica	Direito Público	Dir. Público	Dir. Privado	Direito Privado	Direito Privado
Atividades	Típicas de Estado	Sociais	Sociais	Econômicas (Serviço Público*)	Econômicas (Serviço Público*)
Prestação da atividade	Descentralização por outorga (funcional, por serviços ou técnica)				
Criação	Lei específica (diretamente)	Lei específica (diretamente)	Lei apenas autoriza (a criação se dá depois)	Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois)	Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois)
Extinção	Lei específica (diretamente)	Lei específica (diretamente)	Lei específica autoriza	Lei autoriza ("genérica" ou específica)*	Lei autoriza ("genérica" ou específica)*



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC /2020/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO/ASSESSOR JURÍDICO LEGISLATIVO) A organização administrativa pode implicar desconcentração e descentralização. A criação de empresas estatais
 - a. depende da edição de lei instituidora dos entes, da qual também deverão constar as competências próprias atribuídas a essas pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou de direito público.
 - b. difere da instituição de autarquias e fundações, pessoas jurídicas que expressam a desconcentração da Administração pública.
 - c. indica a desconcentração da organização administrativa, que se caracteriza pela criação de pessoas jurídicas com competências próprias.
 - d. é expressão da descentralização administrativa, que implica a criação de pessoas jurídicas com atribuições previstas em lei e em seus atos constitutivos.
 - e. e de outras pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito público configura forma híbrida de organização administrativa.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Empresas estatais – empresa pública e sociedade de economia mista.

Observa-se que não estamos tratando de toda a administração indireta, mas, especificamente, das empresas estatais.

a. Lei não cria, apenas autoriza. Além disso, essas pessoas sempre serão de **direito privado**.

b. A criação das empresas estatais difere totalmente da criação das autarquias, e parcialmente da criação das fundações, pois depende da fundação. Ademais, autarquia e fundação não são desconcentração da Administração pública.

c. Empresa pública e sociedade de economia mista indicam **descentralização**.

d. A questão não pergunta se ela é criada ou autorizada por lei, mas que será criada por descentralização.

e. Quando falamos das empresas estatais, sim; de outras pessoas de direito público, não. As empresas estatais, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, seguem um regime híbrido porque elas seguem predominantemente o direito privado, com a incidência supletiva, secundária, subsidiária, em menor plano, do direito público. Isto é, predominantemente privado, mas com algumas regras do direito público.

2. (CESPE/2019/MPC-PA/ASSISTENTE MINISTERIAL DE CONTROLE EXTERNO) Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado.

Nessa situação, serão necessárias

- a. duas leis específicas: uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública.
- b. uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da instituição da empresa pública.
- c. uma lei específica para a criação da empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia.
- d. autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade de a criação de nenhuma das entidades ser feita por lei.
- e. duas leis específicas: uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Autarquia – PJ de direito público.

Empresa pública – PJ de direito privado.

- a. A empresa pública deverá ser autorizada, não criada.
- b. A autarquia é criada; a empresa pública é autorizada.
- c. Aqui, os conceitos foram invertidos.
- d. A criação da autarquia é determinada por lei. A empresa pública é autorizada.
- e. A autarquia não precisa de autorização, ela é criada com o nascimento da lei.

3. (CESPE/2019/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO) A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte.
É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre a criação da entidade.

COMENTÁRIO

A iniciativa para a criação de autarquia deve partir do Chefe do Executivo – Presidente da República, governador ou prefeito. No caso, como a esfera é federal, a iniciativa deverá partir do Presidente da República.

CF, art. 61. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I – disponham sobre:

- e. **criação** e **extinção** de Ministérios e órgãos da administração **pública** [+ administração **indireta**], observado o disposto no art. 84, VI;

4. (CESPE/2019/PREFEITURA DE BOA VISTA – RR/PROCURADOR MUNICIPAL) A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte.

A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

De fato, a criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder e depende de autorização legislativa para a sua criação. O ato de direito privado é o registro. Então, o que faz a empresa pública e a sociedade de economia mista nascerem, efetivamente, é o registro.



5. (CESPE/2019/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO) As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são
- investidas de poderes de autoridade e encarregadas de realizar funções de interesse público, a partir da descentralização de poderes.
 - passíveis de integrar tanto a administração pública direta quanto a indireta.
 - criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa.
 - instituídas para fins de desconcentração de poderes e de competências administrativas.

COMENTÁRIO

A questão trata das pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista.

- a. Poderes de autoridade significa a incidência predominante do direito público, da chamada supremacia.

Quando falamos em poderes de autoridade, falamos em direito público e em supremacia. No entanto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por serem PJs de direito privado, seguem, em regra, o direito privado, que prega uma igualdade, não uma supremacia.

- b. Passíveis de integrar apenas a indireta.
- c. São criadas por atos de direito privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa.
- d. Não é desconcentração.

ANOTAÇÕES

6. (CESPE/2019/TJ-DFT/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS – REMOÇÃO) Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de
- lei ordinária, cabendo a decreto regulamentar definir as áreas de sua atuação.
 - lei complementar, cabendo a lei ordinária definir as áreas de sua atuação.
 - autorização em lei ordinária específica, cabendo a decreto regulamentar definir as áreas de sua atuação.
 - autorização em lei ordinária específica, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.
 - autorização em lei complementar específica, cabendo a lei ordinária definir as áreas de sua atuação.

COMENTÁRIO

Entes federados – União, Estado, DF e Municípios.

- O que define as áreas de atuação é a lei complementar, não o decreto.
- Não é a lei complementar que faz o processo de criação; não é a lei ordinária que define as áreas de atuação.
- Não é o decreto que define as áreas de atuação.
- A fundação pública de direito público é uma autarquia, desse modo, ela é criada. No entanto, a alternativa marcada como correta trata de autorização.
- A autorização não será feita por meio de lei complementar.

Essa questão foi mal formulada, no entanto, ela não foi anulada. A resposta, aqui, foi feita por eliminação.

7. (CESPE/2019/PGE-PE) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.
- A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

COMENTÁRIO

Fundações públicas de direito público são autarquias. A sua criação ocorre por meio de lei e não necessita de inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

ANOTAÇÕES

8. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE MORRO AGUDO – SP/FISCAL DE TRIBUTOS) A respeito das entidades que podem compor a Administração Pública, é correto afirmar que as
- a. autarquias são órgãos públicos criados por lei.
 - b. autarquias estão sujeitas ao controle hierárquico do ente que as criou.
 - c. fundações públicas poderão ter natureza de direito privado.
 - d. empresas públicas deverão ser constituídas pela forma de sociedade anônima.
 - e. empresas estatais são criadas por meio de lei específica, sendo desnecessário o registro dos atos constitutivos.

COMENTÁRIO



20m

- a. Autarquias não são órgãos públicos.
 - b. O controle não é hierárquico, mas finalístico.
 - c. Fundações públicas podem ser tanto de direito privado quanto de direito público.
 - d. Empresa pública pode ser qualquer forma.
 - e. Empresas estatais são **autorizadas** por meio de lei específica, sendo **necessário** o registro dos atos constitutivos.
9. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE SÃO ROQUE – SP/ADVOGADO/ADAPTADA) A respeito da Administração Indireta, julgue o item.
- A venda de subsidiárias de empresas públicas deve ser precedida de autorização legislativa.

COMENTÁRIO

A venda de subsidiárias de empresas públicas **não necessita** de autorização legislativa. A partir de agora, vamos entrar em um outro ponto, ainda dentro da administração indireta, mas sem falar especificamente de cada uma delas.

Como dito anteriormente, existem regras que vão servir para toda a administração indireta, e existem regras que vamos diferenciar a indireta de direito público e a indireta de direito privado.

O quadro abaixo (I) traz as características **comuns** de toda a administração indireta.

ANOTAÇÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS "COMUNS" DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
Personalidade Jurídica	Direito Público	Dir. Público	Dir. Privado	Direito Privado	Direito Privado
Autonomia Patrimonial	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Titularidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vinculação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dever de Licitar	Sim	Sim	Sim	Sim*	Sim*
Proibição de acumular cargo/emprego/função	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Teto Remuneratório	Sim	Sim	Sim	Sim*	Sim*
Concurso Público	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim



Autonomia patrimonial que toda a indireta possui – significa que, se alguma empresa pública causar algum dano a alguém, ela responderá com o patrimônio dela.

Isso porque elas têm personalidade jurídica, então, respondem com o patrimônio próprio. Ressalta-se que, quando se cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista ou uma autarquia, um patrimônio é destinado a ela. Enquanto ela estiver viva, o patrimônio é dela e ela tem a autonomia gerencial desse patrimônio. Se ela for extinta, tal patrimônio voltará para o ente que a criou.

ATENÇÃO

O fato de o patrimônio voltar ao ente criador quando a empresa pública/sociedade de economia mista/autarquia for extinta não significa que o patrimônio não é dela. O patrimônio é dela enquanto ela existir.

Caso o dano que ela causou seja muito maior que o patrimônio, ela responderá com o patrimônio que ela tiver, e o resto deverá ser cobrado, subsidiariamente, do ente que a criou.

Titularidade – significa que elas comandam aquela atividade, tendo uma titularidade por meio de uma vinculação, não por hierarquia.

ANOTAÇÕES



No tocante ao **dever de licitar**, a empresa pública e a sociedade de economia mista têm uma lei própria – Lei n. 13.303 –, então, elas têm o dever de licitar, mas não vão seguir a Lei Geral de Licitação.

Há a proibição de acumular cargo/emprego/função para todas elas; além disso, devem respeitar o teto remuneratório. Quanto a este último, o art. 37, § 9º, da CF prevê que as empresas públicas e sociedades de economia mista respeitem determinado teto quando forem classificadas como dependentes – recebem recursos para poder pagar pessoal ou custeio em geral.

O concurso público também é aplicado a todas elas.

O quadro abaixo (II) traz as características **distintas** da administração indireta.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS “DISTINTAS” DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fund. Pública		Empresa Pública	S.E.M
		D. Público	D. Privado		
Regime de pessoal	Estatutário*	Estatutário*	CLT	CLT	CLT
Regime de Previdência	RPPS	RPPS	RGPS	RGPS	RGPS
Estabilidade (3 anos)	Sim	Sim	Não	Não	Não
Natureza dos Bens	Públicos	Públicos	Privados	Privados	Privados
Impenhorabilidade dos bens	Sim	Sim	Não	Não	Não
Precatório	Sim	Sim	Não	Não	Não
Imunidade Tributária	Sim	Sim	Sim*	Não*	Não*
Usucapião	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Ações Judiciais	JF*	JF*	JE	JF*	JE
Privilégios Processuais	Sim	Sim	Não	Não	Não
Responsabilidade Civil	Objetiva	Objetiva	Subjetiva	Subjetiva	Subjetiva
Poder de Polícia	Sim	Sim	Não*	Não*	Não

GABARITO

1. d
2. b
3. E
4. C
5. c
6. d
7. C
8. c
9. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandré Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.